

在法定期限内以非诉方式行使建设工程 价款优先权的，应予支持

—— 某农业公司诉某会展中心破产债权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2022)渝03民初540号民事判决书

2. 案由：破产债权确认纠纷

3. 当事人

原告：某农业公司

被告：某会展中心

【基本案情】

2014年2月，某农业公司作为承包人与某会展中心签订了建设工程施工合同，约定某会展中心将某酒店的“零星工程”、管网及栏杆下砼带工程发包与某农业公司。某农业公司施工完毕后，于2015年12月29日与某会展中心对工程款进行了结算，确定“零星工程”的工程款金额为1580150.7元。2016年3月25日，某农业公司向某会展中心发函主张对某会展公司的1580150.7元工程款享有建设工程价款优先权，某会展中心收到后于同年8月23日在该函件上盖章确认。后某会展中心向某农业公司支付了20万元。2018年8月，经债权人某投资基金合伙企业申请，重庆武隆法院受理了某会展中心破产重整案，指定某清算公司担任某会展中心破产管理人。2021年4月，某清算公司经核查，确认某农业公司对某会展中心享有普通债权，不认可某农业公司享有建设工程价

款优先权，理由是某农业公司未在建设工程竣工之日起六个月内通过诉讼方式主张优先权，某农业公司虽在工程竣工结算之日起六个月内发函主张优先权，但发函并非法定方式，且本案起诉已超过六个月除斥期间。

某农业公司提出如下诉讼请求：确认某农业公司对某会展中心享有建设工程价款优先权，即对某会展中心开发的某酒店工程折价或拍卖后的价款优先受偿。

【案件焦点】

某农业公司就某酒店工程是否享有建设工程价款优先权。

【法院裁判要旨】

重庆市第三中级人民法院经审理认为：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《建工司法解释（二）》）第十七条规定，与发包人订立建设工程施工合同的承包人，根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条^①规定请求其建设工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。第一，某农业公司作为承包人与某会展中心作为发包人签订了某酒店项目建设施工合同，某农业公司施工完毕后与某会展中心就工程款进行了结算，现没有证据证明案涉工程存在质量问题，且某会展公司也未提出工程存在质量问题。第二，法律并未规定建设工程价款优先权只得以诉讼或仲裁方式行使，因此，只要承包人在法定期间内向发包人主张过优先受偿的权利，即可认定承包人行使了优先权。某农业公司是在与某会展公司进行结算后，以书面发函的方式向某会展公司主张建设工程价款优先权，某会展中心在该函上确认并加盖印章。据此认定承包人对于优先权的行使属于有效行使。第三，《建工司法解释（二）》第二十二条规定：“承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。”本案中，某农业公司与某会展中心在2015年12月29

^①《中华人民共和国民法典》实施后，该条为《中华人民共和国民法典》第八百零七条。

日对工程款进行了结算。2016年3月25日,某农业公司向某会展中心发函,主张某农业公司对工程款享有建设工程价款优先权,未超过六个月的期限。虽然某会展公司于2016年8月23日才在该函上盖章确认,该盖章时间超过了六个月,但建设工程价款优先权的行使人是承包人,不能以其盖章确认的时间来认定是否超过了六个月的行使期限。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十七条、第十九条、第二十一条、第二十二条规定,作出如下判决:

某农业公司对某会展中心的某酒店工程在欠付工程款债权1380150.7元范围内享有建设工程价款优先权。

【法官后语】

一、建设工程价款优先权的法理依据及实现条件

建设工程价款优先权的设立目的在于优先保护承包人依法获得建设工程报酬的权利,保护房地产建设产业健康发展,实现法的秩序价值。优先性在于,当建设工程发包人未依约支付工程款时,承包人有权以欠付工程款为限,就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿的权利。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(以下简称《建工司法解释(一)》)第三十六条规定,建设工程价款优先权的保护顺位优于抵押权和其他债权。另外,建设工程价款优先权的实现必须满足以下条件:一是权利主体为与发包人直接签订建设工程施工合同的承包人,转包人、分包人、实际施工人等均不得享有优先权;二是建设工程质量合格;三是承包人须在法律规定的期限内行使,《建工司法解释(二)》第二十二条规定为应付工程款之日起六个月,《建工司法解释(一)》第四十一条已修改为应付工程款之日起十八个月。

二、建设工程价款优先权实现方式的司法实践

《中华人民共和国民法典》及相关司法解释并未明确规定建设工程价款优先权行使方式。司法实践中主要有以下方式:(1)协议折价。承包人与发包人

签订以房抵债协议以优先抵偿其工程款。(2)诉讼或仲裁。承包人提起诉讼或仲裁要求发包人支付工程款并确认其优先权,依据生效判决书、调解书、仲裁文书等可向人民法院申请强制拍卖建设工程,以拍卖款优先抵偿其工程款。(3)案外人执行异议。其他债权人向执行法院申请强制拍卖建设工程,承包人可以案外人身份直接向执行法院主张优先权并直接参与拍卖款优先分配。(4)破产债权申报确认。向破产管理人主张优先权。发包人进入破产程序的,承包人尚未得到生效裁判文书确认其优先权,可直接向破产管理人主张,破产管理人不同意的,承包人可提起诉讼主张确认。(5)向发包人发函。司法实践中,承包人向发包人直接发函主张行使优先权的案例频发,理论界和实务界对其效力长期存在争议,裁判尺度不统一。

三、承包人在法定期限内以非诉方式向发包人主张建设工程价款优先权应予支持

建设工程价款优先权主要涉及承包人与其他债权人、破产管理人之间的争议。承包人是否在合理期限内以法律认可的方式行使其优先权为争议焦点。立法设置的合理期限,旨在督促权利人及时行使权利,否则有可能承担过期无效的法律后果。就民事权利的行使方式而论,应当适用法无明文禁止即可为的原则。根据行业惯例,建设工程的承包人,往往需自行垫支施工,屡次向发包人讨要工程款而不得的情况时有发生。承包人为获取工程款,不被发包人拖延为难,不到万不得已一般不会提起诉讼。承包人在法律规定的应付工程款之日起的合理期限内向发包人发函主张行使建设工程价款优先权合乎情理,应认定承